

## 1. 개정이유

고용보험법 제45조 및 같은 법 시행규칙 제91조의2에 따른 이직 전 1일 소정근로시간을 실제 소정근로시간에 맞게 현행화하기 위해 예규를 개정하고자 함

## 2. 주요내용

### 가. 근거 법령 규정 추가

예규 제1조 및 제2조의 근거규정을 기존 고용보험법 및 같은 법 시행규칙 제91조의2 조항을 추가

### 나. 조문 제목 변경 및 신규 조항 추가

예규 제3조 조문 제목 변경 및 제3조제1항의 근거규정 추가에 따른 조문 내용 신설

### 다. 1일 소정근로시간 관련 일부 문구 삭제

예규 제3조제3항의 '3시간 이하일 때는 4시간을' 문구 삭제하여 이직 전 1일 소정근로시간에 비례하도록 개정

### 라. 고시의 재검토기한 재설정

행정의 계속성 및 법령 집행의 통일성을 확보하기 위하여 기준기간 연장사유 고시를 계속 시행할 필요가 있으므로 이 고시에 재검토기한을 다시 설정

### 마. 적용례 및 경과조치 마련

제3조제3항의 개정 규정에 대한 적용례 및 경과조치를 별도 마련

### 3. 참고사항

가. 관계법령: 생략

나. 예산조치: 별도조치 필요 없음

다. 합 의: 해당 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표 별첨

## 급여기초임금일액 산정규정 일부개정예규

급여기초임금일액 산정규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 규정은 「고용보험법」(이하 "법"이라 한다) 제45조 및 「고용보험법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제91조의2에 따라 구직급여의 산정기초가 되는 임금일액(이하 "기초일액"이라 한다)의 산정에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조를 다음과 같이 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 이 규정에 특별히 규정한 것을 제외하고는 고용보험법령에 정하는 바에 따른다.

제3조제1항을 다음과 같이 한다.

제3조(이직 전 1일 소정근로시간 산정방식) ① 법 제45조제4항에 따른 최저기초일액 산정을 위한 이직 전 1일 소정근로시간은 규칙 제91조의2 제1항에 따라 산정된 이직 전 1일 평균 소정근로시간을 말한다.

제3조제3항을 다음과 같이 한다.

③ 규칙 제91조의2제1항에도 불구하고 이직 전 1일 소정근로시간이 8시간 이상일 때는 8시간을 이직 전 1일 소정근로시간으로 한다.

제7조를 다음과 같이 한다.

제7조(재검토 기한) 고용노동부장관은 이 예규에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

#### 부칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 제3조제3항의 개정규정은 이 규정 시행 후 이직 한 사람부터 적용한다.

제3조(경과조치) 이 예규 시행 당시 이직 전 1일 소정근로시간이 3시간 이하인 경우로서 구직급여를 지급받고 있는 수급자격자에 대해서는 제3조제3항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

## 신 · 구조문대비표

| 현<br>행                                                                                                                                | 개<br>정<br>안                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제1조(목적) 이 규정은 「고용보<br>험법」(이하 “법“이라 한다) 제<br>45조에 따라 구직급여의 산정기<br>초가 되는 임금일액(이하 “기초<br>일액“이라 한다)의 산정에 관하<br>여 필요한 사항을 정함을 목적<br>으로 한다. | 제1조(목적) -----<br>----- 제45조 및<br>「 <u>고용보험법 시행규칙</u> 」(이하<br>“ <u>규칙</u> ”이라 한다) 제91조의2에-<br>-- _-----<br>-----<br>-----.                                                      |
| 제2조(정의) 이 규정에서 사용하<br>는 용어의 뜻은 이 규정에 특별<br>히 규정한 것을 제외하고는 법<br>에 정하는 바에 따른다.                                                          | 제2조(정의) -----<br>-----<br>----- <u>고용보험법령</u> 에<br>정하는 바에 따른다.                                                                                                                 |
| 제3조(이직 전 1일 <u>소정근로시간</u> )<br>① <신 설>                                                                                                | 제3조(이직 전 1일 <u>소정근로시간</u><br><u>산정방식</u> ) ① 법 제45조제4항에<br>따른 최저기초일액 산정을 위한<br><u>이직 전 1일 소정근로시간</u> 은 규<br>칙 제91조의2제1항에 따라 산정<br>된 <u>이직 전 1일 평균 소정근로</u><br><u>시간</u> 을 말한다. |
| ① (생 략)                                                                                                                               | ② (현행 제1항과 같음)                                                                                                                                                                 |
| ② 규칙 제91조의2제1항에도 불                                                                                                                    | ③ -----                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>구하고 이직 전 1일 소정근로시간이 <u>3시간 이하일 때는 4시간을, 8시간 이상일 때는 8시간을</u> 이직 전 1일 소정근로시간으로 한다.</p> <p>제4조~제6조 (생략)</p> <p>제7조(재검토 기한) 고용노동부장관은 이 예규에 대하여 <u>2019년 1월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.</p> <p style="text-align: center;">부칙</p> <p>이 규정은 <u>2019년 1월 1일부터</u> 시행한다.</p> <p>제2조 &lt;신설&gt;</p> <p>제3조 &lt;신설&gt;</p> | <p>-----</p> <p>--- <u>8시간</u> -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>---</p> <p>제4조~제6조 (현행과 같음)</p> <p>제7조(재검토 기한) -----</p> <p>----- <u>2024년 1월 1일</u> -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">부칙</p> <p>제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.</p> <p>제2조(적용례) 제3조제3항의 개정규정은 이 규정 시행 후 이직한 사람부터 적용한다.</p> <p>제3조(경과조치) 이 예규 시행 당시 이직 전 1일 소정근로시간이 <u>3시간 이하인 경우로서</u> 구직급여를 지급받고 있는 수급자격자에 대해서는 제3조제3항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|